扬中市油坊镇宏达大理石厂“6·29”物体打击死亡事故调查报告

2019年6月29日14时10分许，扬中市油坊镇宏达大理石厂工人张玉学在辅助堆放大理石的过程中，不慎被倒坍的大理石板砸伤，后被送至扬中市人民医院抢救，于17时30分许，因伤抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，经扬中市人民政府批准，于2019年6月29日成立了由扬中市应急管理局局长孙斌担任组长，扬中市应急管理局、公安局、监委、总工会、市场监管局和油坊镇人民政府等单位组成的扬中市油坊镇宏达大理石厂“6·29”物体打击死亡事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查和善后处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，核实了事故发生的经过，分析了事故发生的原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范整改措施，形成了事故调查报告。现将事故调查有关情况报告如下:

一、事故相关单位及人员概况

（一）事故单位基本情况

扬中市油坊镇宏达大理石厂（以下简称宏达大理石），统一社会信用代码：92321182MA1X2R2C4K，类型：个体工商户，经营者：张跃红，组成形式：个人经营，注册日期：2003年9月1日，登记机关：扬中市市场监管局，核准日期：2018年8月20日，登记状态：存续（在营、开业、在册），经营场所：扬中市油坊镇良善村，经营范围：大理石加工。

（二）事故有关人员及设备基本情况

张玉学，男，66岁，扬中油坊人，宏达大理石工人，在事故中死亡。

林存德，男，71岁，扬中油坊人，宏达大理石工人，事发时在事故现场。

张跃红，男，62岁，扬中油坊人，宏达大理石经营者、实际负责人，事发时在事故现场。

朱和平，男，48岁，扬中油坊人，宏达大理石临时聘用的叉车司机、涉事叉车所有人，持有有效的叉车作业证，事发时在事故现场。

葛广学，男，55岁，淮安楚州人，宏达大理石临时聘用的送货驾驶员。

涉事叉车为朱和平个人所有且没有特定的工作区域，根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二条[①]和《特种设备目

录》对场（厂）内专用机动车辆定义[②]，朱和平的叉车不在《特种设备目录》中，不属于特种设备监管范畴，因此该事故不作为特种设备事故调查处理。

①《中华人民共和国特种设备安全法》第二条 特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理，适用本法。

本法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。

国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行。

②《特种设备目录》对场（厂）内专用机动车辆的定义 场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。

（三）事故单位安全生产管理基本情况

宏达大理石主要从事大理石半成品加工经营活动，共有职工2人（林存德、张玉学）。在平时的作业过程中，林存德主要负责操作切割机切割大理石板，张玉学主要负责加添料等工作。该单位安全生产管理工作主要由张跃红负责，未建立各项安全生产管理制度和操作规程，安全生产教育主要以口头提醒为主，未建立安全生产管理台账资料。

二、事故情况

（一）事故背景

2019年6月29日13时许，货车驾驶员葛广学将宏达大理石购买的大理石从宜兴运往该厂，在运送至扬中的途中，葛广学电话告知了叉车司机朱和平要去宏达卸大理石。宏达大理石未

与朱和平签订装卸合同，仅在口头约定了相关事宜，卸大理石的费用由宏达大理石负责人张跃红结算。

（二）事故经过

2019年6月29日14时许，驾驶员葛广学将宏达大理石的大理石送到了该单位；随后，叉车司机朱和平来到宏达大理石准备从货车上卸货。大理石共有两件，大件长约2.4米、高约1.8米、共20块，另一件是小件。朱和平到宏达大理石后，首先将小件大理石卸至厂门口，尔后卸大件大理石。大件计划放至生产车间内的架子上面，因大件面积较大，无法一步到位，朱和平计划先用吊带将大件吊至厂外的铁架子上，再用叉车将大件叉到车间预定架子附近，最后由宏达大理石工人（张玉学、林存德）将大理石逐块搬至预定的架子上。

14时10分许，朱和平按计划往车间指定位置运送大件，宏达大理石职工张玉学、林存德协助朱和平卸大理石。因预定的架子里面有一些碎大理石，朱和平操作无法到达预定位置，张玉学和林存德就上前清理大理石，张玉学在架子南侧、林存德在北侧。朱和平驾驶叉车往后退。在叉车后退过程中，叉车货叉上的部分大理石倾倒在张玉学身上。

（三）事故应急救援情况

事故发生后，现场人员立即组织施救。14时13分许，现场救援人员拨打了“120”急救电话；14时32分许，“120”急救人员将张玉学送往扬中市人民医院抢救；17时30分许，张玉学

因伤势过重抢救无效死亡。

接到事故报告后，油坊镇人民政府第一时间赶赴事故现场，启动应急预案，指导救援工作；扬中市应急、公安、纪委监委、总工会等部门随后赶到事故现场，指导事故善后、开展事故调查等工作。

（四）事故基本情况

事故发生时间：2019 年 6 月 29 日 14 时 10 分许

事故发生地点：宏达大理石

事故类型：物体打击

伤亡情况：死亡一人，张玉学，男，66 岁，汉族，江苏扬中人，身份证号：3211241953********

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡，直接经济损失 80 万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1. 直接原因

在卸大理石过程中，叉车货叉上的大件大理石倾倒在张玉学身上，是导致这起事故的直接原因。

2. 主要原因

叉车作业过程中，张玉学进入叉车作业区域进行大理石清理作业，是导致这起事故的主要原因。

3. 间接原因

①宏达大理石作业组织不合理，叉车作业与碎片大理石清理作业同时进行；现场安全管理缺失，未对作业现场进行有效的协调管理；安全投入不足，未给现场作业人员配备必要的劳动防护用品；未有效开展安全生产教育和培训，导致职工安全意识淡薄、自我保护意识差；事故隐患排查治理缺失，未及时排查发现并消除卸载作业现场的事故隐患。

②朱和平（叉车司机），未严格按照叉车作业安全管理的要求，及时观察四周情况，采取有效的防倾倒措施。

（二）事故性质

经调查认定，扬中市油坊镇宏达大理石厂“6·29”物体打击死亡事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

1.张玉学，安全意识淡薄、自我保护意识差，在未落实安全防护措施的情况下，冒险进入叉车作业区域进行清理作业，对该起事故的发生负有直接责任和主要责任，鉴于其已经死亡，建议免于追究其责任。

2.张跃红（宏达大理石厂经营者，实际负责人），作业组织不合理，叉车作业与清理作业同时进行；现场安全管理缺失，未对作业现场进行有效的协调管理；安全投入不足，未给现场作业人员配备必要的劳动防护用品；未有效开展安全生产教育和培训，导致职工安全意识不强、自我保护意识差；事故隐患排查治理缺失，未及时排查发现并消除卸载作业现场的事故隐

患，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责缺失，对该起事故的发生负有一定责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（四）项③、第（五）项④之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十条⑤给予其行政处罚。

③④《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（四）项第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑤第九十条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金;逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.朱和平（叉车司机），叉车作业过程中未能严格执行叉车作业安全管理的要求，及时观察叉车四周的情况，采取有效的防倾倒措施，对该起事故的发生负有一定责任，建议由市市场监管局依法对其进行严肃处理。

六、事故防范整改措施建议

1.宏达大理石应认真吸取“6·29”事故教训，举一反三，加强安全生产教育培训，提高职工安全意识和应急处置能力；加大安全生产投入，按规定为职工配备劳动防护用品；严格按照安全生产法律法规的要求，建立、完善安全生产规章制度和操作规程；加强大理石加工、装卸载等作业环节的现场管理，

及时排查、消除生产安全事故隐患，切实做到“一必须、五到位”，强化落实安全生产责任制，严防各类事故发生，确保安全生产。

2.油坊镇要认真总结事故教训，加强对辖区内大理石加工行业的安全监管，层层落实安全生产责任制，压实村（社区）安全生产监管责任和生产经营单位的主体责任，深入组织安全生产巡查、检查，确保辖区内大理石加工行业生产安全。

3.油坊镇振华村要深刻吸取事故教训，建立完善安全监管工作制度，明确各类人员安全监管工作职责；加强安全监管人员培训，着力解决不会查、怎么查、查什么的问题，切实提高安全监管能力和水平；要坚决扛起所属小微企业安全监管责任，引入购买安全服务机制，聘请专家参与监督检查，切实解决安全监管能力不足等突出问题，督促企业强化落实安全主体责任，全面落实各项安全防范措施，严防各类安全事故的发生。

七、有关证据材料

略